

Etude de Maître PAMARA MPIMPA

Maître Jean MAKASI MBEMBA

Maître Jacques SUNZEL

Maître François MAZETA

Maître MUKANI MISSI Joslin

Tous Avocat près la Cour

Avenue Luvungi n°166 rond-point des Huilleries Commune de Kinshasa

+243834086769

Kinshasa, le 29/07/2026



Transmis copie pour information à :

- Son Excellence Monsieur le Ministre de l'Emploi et du Travail ;
- Son Excellence Madame le Ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine de la République Démocratique du Congo ;
- Monsieur le Directeur Général Adjoint du Fonds de Promotion Culturelle ;
- Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux du FPC ;
- Monsieur le Directeur de la Coordination des Provinces du FPC ;
- Au Bureau Exécutif de la Délégation Syndicale au siège du Fonds de Promotion Culturelle.

(Tous) à Kinshasa/Gombe.

- Monsieur le Directeur Provincial de l'Inspection du Travail

à Kinshasa/Limete.

- Monsieur le Coordonnateur Provincial du FPC/Kinshasa-Est

à Kinshasa/Kalamu.

✓ **A Madame le Directeur Général du Fonds de Promotion Culturelle au n°109, Avenue Wagenia, Commune de la Gombe à Kinshasa/Gombe.**

Concerne : Réplique et Mise en demeure de prise en charge des frais funéraires de feu MASSAMBA NSIKANATUA Alain.

Votre lettre n°565/FPC/DG/DPC/SEC-DG/GPN/BN/2026 du 29 juillet 2026 en réponse à notre du 24 juillet 2026

Madame le Directeur Général,

J'accuse réception de votre correspondance reprise en référence, par laquelle vous opposez une fin de non-recevoir à la demande de prise en charge des obsèques de l'illustre disparu, au motif qu'il aurait cessé d'être agent du FPC dès le 21 mai 2026 et qu'aucun recours interne n'aurait été introduit.

En ma qualité de conseil de la famille éplorée, je me dois de recadrer respectueusement mais fermement les approximations juridiques qui fondent votre position, lesquelles violent manifestement les dispositions d'ordre public du droit social congolais :

1. Vous qualifiez vous-même la mesure prise à l'encontre de feu MASSAMBA de « licenciement avec préavis ». En droit positif congolais, le préavis suspend la rupture effective du contrat. L'article 65 alinéa 5 du Code du travail dispose que durant cette période, **« l'employeur et le travailleur restent tenus à toutes les obligations qui leur incombent réciproquement »**. Dire qu'il a cessé définitivement d'être agent dès la notification du préavis constitue une hérésie juridique. Le contrat était pleinement en cours au jour de son décès le 18 juillet 2026 ;
2. L'absence de recours fondé sur l'article 113 de votre statut interne est inopérante. Un règlement d'entreprise ne peut faire échec aux règles d'ordre public du Code du travail. De surcroît, l'action de la famille ne vise pas à ce stade un contentieux sur la validité du licenciement, mais exige l'exécution d'une obligation légale de sécurité sociale **« frais funéraires »** née du décès d'un travailleur sous contrat, droit garanti par la Loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 ;
3. La dépouille mortelle de votre ancien collaborateur, qui a servi le FPC pendant 11 ans et a succombé des suites d'une crise survenue sur son lieu de travail, subit actuellement les contraintes de conservation à la morgue. Conditionner les frais de décence humaine aux « disponibilités financières » de votre établissement est juridiquement infondé et moralement insoutenable face à une obligation légale impérative.

Par conséquent, la présente vaut **mise en demeure** de libérer, sous 48 heures à dater de la réception des présentes, les fonds nécessaires à la couverture des frais de morgue, du cercueil et du linceul, pour lesquels la famille est prête à vous transmettre un état estimatif sommaire.

À défaut pour le Fonds de Promotion Culturelle de s'exécuter, la famille se verra dans l'obligation d'engager une procédure d'urgence devant l'Inspecteur du Travail du ressort et de saisir le Tribunal du Travail en réclamation de dommages-intérêts provisionnels pour résistance abusive.

Dans l'attente d'un sursaut de légalité et d'humanisme de votre haute autorité, veuillez agréer, **Madame le Directeur Général**, l'assurance de ma parfaite considération.

Maître PAMARA MPUMPA
Avocat



Direction Générale

N° 565 /FPC/DG/DPC/SEC-DG/GPN/BN/2026

Transmis copie pour information à :

- Son excellence Madame la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine ;
- Monsieur le Directeur Général Adjoint du FPC ;
- Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux du FPC ;
- Monsieur le Directeur de Coordination des Provinces du FPC ;
- La Délégation Syndicale du FPC ;
- (Tous) à Kinshasa/Gombe
- Monsieur le Directeur Provincial de l'Inspection du Travail
- à Kinshasa/Limete

✓ A Maître PAMARA MPIMPA
Avocat Conseil de la famille du Feu
MASSAMBA NSIKANATUA Alain
Av. Luvungi n°166, Rond-Point des Huileries
Tél. : (+243) 834 086 769
à Kinshasa

Concerne : Accusé de réception

**Prise en charge des frais funéraires de feu
MASSAMBA NSIKANATUA Alain**

Maître,

J'accuse bonne réception de votre lettre du 24 juillet 2026, relative à votre demande de prise en charge des frais funéraires de feu MASSAMBA NSIKANATUA Alain et, vous en remercie.

A cet effet, je vous informe que depuis le 21 mai 2026 date de son licenciement avec préavis, Monsieur MASSAMBA NSIKANATUA Alain a cessé définitivement d'être agent du Fonds de Promotion Culturelle. Par ailleurs, il n'a introduit aucun recours dans le délai prévu à l'article 113 du Statut du Personnel du Fonds de Promotion Culturelle.

Au regard de ce qui précède, je demande à la famille par votre canal, de me désigner un liquidateur agréé auprès de qui sera payé le décompte final selon les disponibilités financières de notre établissement.

Veuillez agréer, Maître, l'expression de mes sentiments distingués.

MUTUND KANAM Barbara


Directeur Général